Hipóteses legais de tratamento de dados pessoais — LGPD

Hipótese legal		Dados comuns (art. 7º)	Dados sensíveis (art. 11)	Crianças e adolescentes (art. 14)
1.	**Consentimento**	Art. 7º, I — Livre, informado e inequívoco.	Art. 11, I — Específico e destacado.	Arts. 7º, I; 11, I; e 14, § 1º — Para crianças, consentimento específico e destacado de pelo menos um dos pais ou responsável legal, quando essa for a base adotada.
2.	**Obrigação legal ou regulatória**	Art. 7º, II	Art. 11, II, a	Aplicável, observado o melhor interesse.
3.	**Execução de políticas públicas**	Art. 7º, III	Art. 11, II, b	Aplicável, observado o melhor interesse.
4.	**Estudos por órgão de pesquisa**	Art. 7º, IV	Art. 11, II, c	Aplicável, com salvaguardas especiais.
5.	**Execução de contrato ou procedimentos preliminares**	Art. 7º, V	Não prevista como hipótese autônoma.	Aplicável a dados comuns, observados os requisitos legais e o melhor interesse.
6.	**Exercício regular de direitos**	Art. 7º, VI	Art. 11, II, d	Aplicável, observado o melhor interesse.
7.	**Proteção da vida ou da incolumidade física**	Art. 7º, VII	Art. 11, II, e	Aplicável, observado o melhor interesse.
8.	**Tutela da saúde**	Art. 7º, VIII	Art. 11, II, f	Aplicável, observados os requisitos legais.
9.	**Legítimo interesse**	Art. 7º, IX	Não permitido como base autônoma.	Aplicável a dados comuns, condicionado ao melhor interesse.
10.	**Proteção do crédito**	Art. 7º, X	Não prevista como hipótese autônoma.	Aplicável a dados comuns, observadas a legislação pertinente e a proteção especial.
11.	**Prevenção à fraude e segurança do titular**	Não prevista como hipótese autônoma específica.	Art. 11, II, g	Aplicável a dados sensíveis, observados os requisitos legais e o melhor interesse.

Observações jurídicas essenciais:

1. **Dados comuns**: possuem dez hipóteses legais de tratamento, previstas no art. 7º.
2. **Dados sensíveis**: possuem oito hipóteses legais, previstas no art. 11, sendo uma baseada no consentimento e sete que independem dele.
3. **Crianças e adolescentes**: não possuem um conjunto exclusivo de bases legais. Aplicam-se os arts. 7º e 11, conforme a natureza dos dados, sempre considerando o melhor interesse, nos termos do art. 14 e do Enunciado CD/ANPD nº 1/2023.
4. **Consentimento parental**: não é obrigatório para todo tratamento de dados de crianças. Quando adotado como fundamento, deve observar os requisitos específicos do art. 14, § 1º.
5. **Legítimo interesse**: não constitui base legal para dados sensíveis, mas pode fundamentar o tratamento de dados comuns de crianças e adolescentes, desde que atendidos os requisitos legais.

Lei nº 13.709/2018 (LGPD), arts. 5º, 6º, 7º, 11 e 14, e Enunciado CD/ANPD nº 1/2023.